Внимание для Высшей судебной Магистратуры и Верховного Суда по адресу улицы Петру Рареш, 18

Ниже представлен текст на русском языке, который требует перевода на государственный язык в силу отсутствия Бюро Переводов в подразделении Верховного Судапо адресу улица Колганечану , 70 и для объединения и подачи в Высшую Судебную Палату (ВСП) Республики Молдова: все пояснения ниже:

В Высшую Судебную Палату Республики Молдова

Адрес: mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 18

Заявитель: Алексей Мачерет (правовой статус: A©tor)

Адрес для корреспонденции: муниципия Кишинев, улица Андрей Дога , 30 квартира ,38

МД2024 телефон : 078238410

ИДНП: 2000001159655

Процессуальный статус: Жертва пыток, субъект реабилитации

ЗАЯВЛЕНИЕ / КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

(о системном нарушении права на эффективную судебную защиту и актах процессуального саботажа)

I. Предмет обращения

Настоящее заявление подано в связи с выявленным фактом скоординированного блокирования доступа к правосудию (процессуальной синхронизации) со стороны судей нижестоящих инстанций, что делает невозможным восстановление моих прав и судебную реабилитацию после многолетних пыток и фальсификаций (период 1998–2009 гг.).

II. Фактические обстоятельства и доказательства саботажа

Мною зафиксирована аномальная судебная активность, направленная на лишение меня статуса A©tor и законной реабилитации:

* Дело № 2р/s-704/22 (Судья В. Холбан, сектор Рышкань): Рассмотрение дела о констатации факта конфискации имущества намеренно затягивалось с 2022 года. Итоговое решение об отказе было вынесено 22 декабря 2025 года.

* Дело о реабилитации (Судья Т. Стамбол, сектор Буюкань): Всего через 24 часа после решения судьи Холбана, 23 декабря 2025 года, судья Стамбол выносит решение об отказе в пересмотре процесса и реабилитации.

Такая «каскадная» выдача отказов в течение 24 часов после многолетних проволочек свидетельствует не о независимом правосудии, а о согласованном акте саботажа, целью которого является сокрытие преступлений (пыток и подлогов), совершенных в отношении меня ранее.

III. Правовое обоснование (Jus Cogens и международные стандарты)

* Пытки: В материалах дела (вкл. определение ВСП № 1ра-834/09 и дело № 1-568/98) установлен факт применения ко мне пыток капитаном В. Дулче. Согласно нормам jus cogens, государство обязано не только признать факт пыток, но и обеспечить полную реституцию. Текущие отказы судей Холбана и Стамбола являются прямым продолжением нарушения ст. 3 и ст. 6 ЕКПЧ.

* Фальсификация алиби: Суды игнорируют доказательства того, что данные о моем нахождении в ПУ-15 в июле 2009 года были использованы для создания ложного алиби в сфабрикованном деле № 1-28/11.

IV. Требования

На основании вышеизложенного, руководствуясь принципами верховенства права и статусом A©tor, ПРОШУ:

* Признать действия судей В. Холбана и Т. Стамбола скоординированным актом нарушения права на справедливое судебное разбирательство.

* Отменить решения от 22.12.2025 и 23.12.2025 как принятые в условиях конфликта интересов и процессуального сговора.

* Обеспечить полное восстановление в правах и судебную реабилитацию за период незаконного преследования 1998–2009 гг.

* Истребовать материалы дела № 1ра-834/09 для комплексной оценки нанесенного материального и морального ущерба.

Приложения:

* Копия решения судьи В. Холбана от 22.12.2025.

* Копия решения судьи Т. Стамбола от 23.12.2025.

* Записка о процессуальной синхронизации и саботаже (GSM.signed.pdf).

Дата: 29 декабря 2025 г.

Подпись: A©t0r / A©tor (Алексей Мачерет)

В соответствии с Законом 112 и 60 – о доступе инвалидов к судебной и медицинской реабилиауиях и на основании статьи 6 основного Закона о евроинтеграции Молдовыи Целостности в соблюдении Дел предусмотреных статьями 5 и 7 Римскогт Статута – передаю текст указанного обращения через Бюро переводов Гражданского и Администратоттвного Верховного Суда РМ – единственно имеющего Бюрл Переводов по адресу указанному в Заявлении для дальнейшего представления и передачи Дела о касккадной судебной реабилитации и о приобщении Дела по кассации моего адвоката заявленного через Суд сектор Рышкановка по Делу у Судьи Вячеслава Холбана в соответствии со статьей 396 УПК РМ Молдовы – требующего передачи в Верховный

Уголовный Суд по адресу Колганечану , 70 и на основании поданной сегодня в Дисциплирарнвй Суд ВСМ жалобы .

Мачерет Алексей

Digitally signed by Maceret Alexei
Date: 2025.12.30 13:52:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

NOTĂ PRIVIND SINCRONIZAREA PROCESUALĂ ȘI SABOTAJUL JUSTIȚIEI

(Completare la sesizarea disciplinară)

Subiecți: judecătorul Holban și judecătorul T. Stambol.

FAPTELE CONSTATE:

Prin prezenta, se atrage atenția Consiliului asupra caracterului coordonat și orchestrat al acțiunilor judecătorilor menționați, care vizează blocarea reabilitării judecătorești a subiectului A©tor:

* Judecătorul Holban: A tergiversat în mod intenționat examinarea cererii privind stabilirea faptului confiscării averii solicitantului începând cu anul 2022. Acesta a emis o încheiere de respingere la data de 22.12.2025.

* Judecătorul T. Stambol: Imediat a doua zi, la data de 23.12.2025, a emis decizia de respingere a reabilitării judecătorești penale în cascadă.

ÎNCADRAREA JURIDICĂ A ABATERII:

Această sincronizare temporală (o diferență de doar 24 de ore) după ani de inacțiune și tergiversări nu poate fi considerată o coincidență procedurală. Ea indică un comportament procesual concertat, menit să:

* Priveze solicitantul de dreptul la un recurs efectiv;

* Mențină consecințele actelor ilegale de tortură și fals material din perioada 1998–2009;

* Sustragă de la examinare probele privind aflarea solicitantului în Penitenciarul nr. 15 (Cricova) în perioada 1-3 iulie 2009 (falsul privind alibi-ul din dosarul nr. 1-28/11).

CONCLUZIE:

Acțiunile sincronizate ale judecătorilor Holban și Stambol din 22 și 23 decembrie 2025 constituie o încălcare gravă a normelor de etică judiciară și a imperativelor Jus Cogens, reprezentând un act de sabotaj administrativ al justiției. Această conduită atrage după sine răspunderea disciplinară și confirmă epuizarea căilor de atac interne, deschizând calea pentru jurisdicția internațională.

Мачерет Алексей

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL RÎȘCANI
Intrare Nr. 05/28888
29 12 2025
15:53

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
2 JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL BUIUCANI
Intrare Nr. 04-2/2560
29 12 2025

1954 p/m
din 29 12 25

Dosarul nr. 21-40/2021 1-21009689-12-21-21012021

ÎNCHEIERE

23 decembrie 2025 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)
Instanța compusă din:
Președintele ședinței,
Judecătorul Tudor Stambol
Grefier Carmen Dichii, Marcela Sajin, Cătălina Rașcovschi
Cu participarea:
Procurorului Gheorghe Varvarici, Andrei Dulgheru
Avocatul condamnatului Marcel Guțan, Pavel Cibotaru, Vasile Goncear, Dumitru Marinescu
Condamnatului Alexei Maceret
Interpretului Valeriu Ciobanu, Nina Burujiu, Serghei Penov, Elena Derevșcicova

examinând în cadrul ședinței judiciare publice, în limba de stat, cererea lui **Maceret Alexei** privind revizuirea cauzei și reabilitarea judecătorească,-

constată:

La data de 21.01.2021 în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani a parvenit cererea lui Maceret Alexei prin care solicită anularea tuturor hotărârilor de condamnare pronunțate împotriva lui Maceret Alexei, pe motivul stabilirii faptului torturii în Dosarul cu nr. 1-568/98. Revizuirea dosarului cu redenumirea corespunzătoare a tuturor procedurilor legale împotriva mea în „Dosarul Victor Dulce", așa cum ar fi trebuit să fie denumit încă din 1998. Înregistrarea reabilitării judiciare penale în baza hotărârii dosarului nr. 1-834/09 din 21.07.2009, deoarece anularea acuzațiilor de către Curtea Supremă în 2009 nu a condus la o reabilitare completă din cauza neregulilor procedurale. Obligarea Procuraturii Generale să investigheze falsificarea.

În motivarea cererii s-a indicat că, prin prezenta cerere se solicită reabilitarea judiciară penală, având în vedere încălcările grave ale procedurilor judiciare, manipulările privind recalificarea acuzațiilor și ascunderea statutului său procesual de victimă a torturii. Din analiza hotărârilor și proceselor anterioare, reiese clar că dosarul a fost manipulat în mod intenționat, iar statutul de victimă a torturii a fost ascuns, fapt ce a dus la condamnări ilegale și încălcarea drepturilor sale fundamentale. Judecătorul Grigoraș, în dosarul nr. 1-568/98, a constatat oficial aplicarea torturii asupra sa în 1997. În cadrul ședinței de judecată, căpitanul Victor Dulce a recunoscut că tortura a fost aplicată în mod special împotriva sa. În urma acestei constatări, instanța a anulat toate autodenunțurile scrise de alte persoane reținute și a înlăturat răspunderea penală a acestora. Asocierea și redenumirea ilegală a cauzei sale. Inițial, dosarul penal împotriva sa era încadrat în temeiul art. 119 Cod penal (redacția 1961). Ulterior, fără știrea mea, dosarul său a fost conectat la alt dosar, care a fost redenumit în „Dosarul Victor Dulce". Alte două persoane implicate în același dosar au fost achitate, dar mărturiile acestora au fost declarate nule de instanță din cauza aplicării torturii. Manipulările prin recalificarea acuzațiilor în cadrul anchetei și al proceselor intentate împotriva sa, acuzațiile au fost modificate în mod abuziv, ceea ce demonstrează manipularea evidentă a dosarului. Inițial, acuzațiile erau bazate pe prevederile art. 119 Cod penal (1961). După ce s-a confirmat aplicarea torturii în dosarul nr. 1-568/98, acuzațiile au fost modificate în mod artificial, încadrându-se la art. 217 și art. 219 Cod penal (redacția 2002), deși aceste articole nu aveau legătură cu acuzațiile inițiale. Astfel, dosarul nu a fost redenumit în mod corect ca „Dosarul Victor Dulce", ci a fost utilizat pentru a ascunde statutul său de victimă a torturii. În dosarul nr. 1-568/98, instanța a stabilit faptul torturii aplicate împotriva sa, ceea ce face ca toate condamnările ulterioare să fie nelegale. Curtea Supremă de Justiție, în dosarul nr. 1-834/09 din 21.07.2009, a recunoscut caracterul abuziv al acuzațiilor și a anulat sentința, dar, din cauza ascunderii statutului său procesual,

reabilitarea nu a fost finalizată. Conform dreptului internaţional, o victimă a torturii nu poate fi trasă la răspundere penală pe baza unor declaraţii obţinute prin constrângere.

În şedinţa de judecată avocatul Vasile Goncear a solicitat admiterea cererii lui Alexei Maceret din motivele indicate în aceasta. Având în vedere că Maceret Alexei este victima torturii dar nu a fost recunoscut de către o careva instanţă cu toate că acei colaboratori de poliţie au fost condamnaţi, el nu a fost recunoscut ca parte vătămată astfel solicită admiterea cererii ca acesta să fie recunoscut în calitate de parte vătămată pentru a îşi revendica dreptul ca parte vătămată şi a fi reabilitat.

În şedinţa de judecată condamnatul Maceret Alexei a solicitat admiterea cererii înaintată din motivele indicate.

Audiind participanţii la proces, analizând circumstanţele de fapt şi de drept expuse în cererea de revizuirea cauzei şi reabilitare judecătorească, în coraport cu dovezile prezentate, şi materialele cauzei, instanţa de judecată ajunge la concluzia că, cererea urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 458 alin. (1) Cod de procedură penală, *„Hotărârile judecătoreşti irevocabile pot fi supuse revizuirii atât cu privire la latura penală, cât şi cu privire la latura civilă, la cererea persoanelor menţionate la art. 460."*

În conformitate cu art. 458 alin. (3) Cod de procedură penală, *revizuirea poate fi cerută în cazurile în care:*

1) s-a constatat, prin sentinţă penală irevocabilă, comiterea unei infracţiuni în timpul urmăririi penale sau în legătură cu judecarea cauzei care creează suspiciuni privind corectitudinea soluţiei din hotărârea atacată;

2) s-au stabilit circumstanţe noi sau recent descoperite de care instanţa nu a avut cunoştinţă la emiterea hotărârii şi care, independent sau împreună cu circumstanţele stabilite anterior, ar dovedi că cel condamnat este nevinovat ori a săvârşit o infracţiune mai puţin gravă sau mai gravă decât cea pentru care a fost condamnat ori ar dovedi că cel achitat sau persoana cu privire la care s-a dispus încetarea procesului penal este vinovat/vinovată;

3) două sau mai multe hotărâri judecătoreşti irevocabile nu se pot concilia;

4) Curtea Constituţională a recunoscut drept neconstituţională prevederea legii aplicată în cauza respectivă;

5) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a informat Guvernul Republicii Moldova despre depunerea unei cereri din care se deduce existenţa unui viciu fundamental în cadrul procedurii precedente, care ridică dubii temeinice privind corectitudinea soluţiei din hotărârea atacată;

6) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotărâre, sau Guvernul Republicii Moldova a recunoscut, printr-o declaraţie, o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale, care poate fi remediată, total sau parţial, prin casarea hotărârii atacate.

(4) Decesul condamnatului nu împiedică revizuirea procesului penal.

(5) Cererea de revizuire depusă repetat de către aceeaşi persoană în baza aceluiaşi motiv este inadmisibilă. Totodată, conform art. 460 alin. (1) Cod de procedură penală, explică modalitatea deschiderii procedurii de revizuire, şi anume că *procedura de revizuire se deschide în baza cererii adresate procurorului de nivelul instanţei care a judecat cauza în fond, iar în cazul temeiurilor prevăzute 6 la art. 458 alin. (3) pct. 3) şi 4), procedura de revizuire se deschide în baza cererii adresate instanţei de judecată care a judecat cauza în prima instanţă. Competenţa se menţine şi în situaţia în care soluţionarea cauzei în fond a avut loc la instanţa de apel sau la instanţa de recurs, prin rejudecare, după casare.*

În speţă, condamnatul Maceret Alexei în partea ce ţine de revizuire îşi exprimă de fapt dezacordul cu calitatea sa procesuală de inculpat în cadrul cauzei penale nr. 1-568/98 din 13.10.1998 de învinuirea lui Maceret Alexei în comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 217, 219 Cod penal (redacţia anul 2002). Totodată, instanţa de judecată menţionează că cererea de revizuire înaintată nu cade sub incidenţa art. 458 Codului de procedură penală.

Conform art. 469 alin. (1), p. 5) Cod de procedură penală, *la executarea pedepsei, instanța de judecată soluționează chestiunile cu privire la schimbările în executarea unor hotărîri, și anume: reabilitarea judecătorească (art.112 din Codul penal).*

Conform art. 470 alin. (2) Cod de procedură penală, *chestiunile privind reabilitarea judecătorească se soluționează de către instanța de judecată de la locul de trai al persoanei care solicită reabilitarea sau, după caz, de Colegiul specializat anticorupție al Judecătoriei Chișinău.*

Instanța de judecată menționează că, Maceret Alexei a fost condamnat prin sentința Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006, fiind recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 alin. (2), 219 alin. (1) Cod penal (redacția anului 1961), fiindu-i stabilită pedeapsă definitivă sub formă de închisoare cu suspendarea executării pe un termen de unu ani.

Potrivit art. 390 alin. (3) Cod de procedură penală, *sentința de achitare duce la reabilitarea deplină a inculpatului.*

Instanța de judecată relevă că, în privința lui Maceret Alexei nu a fost emisă o sentință de achitare. Totodată, reabilitarea judecătorească poate avea loc numai în cazul în care condamnatul corespunde tuturor cerințelor prevăzute de art. 112 alin. (1) pct. a), b), c), d), e) Cod penal. Neîndeplinirea măcar a uneia dintre aceste cerințe exclude admiterea cererii de reabilitare. Astfel, potrivit art. 112 alin. (1) pct. a), b), c), d), e) Cod pena , *(1) Dacă persoana care a executat pedeapsa penală a dat dovadă de o comportare ireproșabilă, la cererea sa, instanța de judecată poate anula antecedentele penale pînă la expirarea termenelor de stingere a acestora. Drept condiții pentru primirea cererii de reabilitare judecătorească pot fi: a) condamnatul nu a comis o nouă infracțiune; b) a expirat cel puțin jumătate din termenul prevăzut la art. 111 alin. (1) și (2); c) condamnatul a avut o comportare ireproșabilă; d) condamnatul a achitat integral despăgubirile civile, la plata cărora a fost obligat prin hotărîre judecătorească, precum și cheltuielile de judecată; e) condamnatul își are asigurată existența prin muncă sau prin alte mijloace oneste, a atins vîrstă de pensionare sau este incapabil de muncă.*

Din cererea înaintată, instanța de judecată distinge faptul că condamnatul Maceret Alexei solicită reabilitarea judecătorească în legătură cu faptul că în cadrul cauzei penale de învinuire a sa în baza art. 217 alin. (2), 219 alin. (1) Cod penal a fost victimă a torturii, însă cele invocate de către Maceret Alexei nu corespunde condițiilor invocate în normele prevăzute de lege.

Prin urmare cererea de revizuire și reabilitare înaintată de către condamnatul Maceret Alexei urmează a fi respinsa, ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu prevederile art. art. 458-461, 469-470 CPP, instanța de judecată, –

h o t ă r ă ș t e :

Se respinge cererea condamnatului **Maceret Alexei** de deschidere a procedurii de revizuire a procesului penal privind condamnarea lui Maceret Alexei în baza art. art. 217 alin. (2), 219 alin. (1) Cod penal și reabilitarea judecătorească - ca fiind neîntemeiată.

Încheierea cu drept de apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Președintele ședinței,
judecător **Tudor Stambol**

dosar nr.2p/s-704/22

HOTĂRÂRE
în numele legii

mun. Chişinău 22 decembrie 2025

Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, în componenţă:

Preşedintelui şedinţei, judecătorul – Vladislav Holban,
grefierului – Beatrice Pascari,

cu participarea interpretului Neonila Bujor

examinînd în şedinţă publică, în procedură specială, cauza civilă intentată la cererea înaintată de Alexei Maceret, persoane interesate Agenţia Servicii Publice şi CCL nr.39 cu privire la constarea faptelor cu valoarea juridică.

În conformitate cu art. art. 238-241 CPC, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ş t e

Se respinge cererea înaintată de Alexei Maceret, persoane interesate Agenţia Servicii Publice şi CCL nr.39 cu privire la constarea faptelor cu valoarea juridică, drept neîntemeiată.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 30 zile, de la data pronunţării dispozitivului ho tărîrii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul Vladislav Holban

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI
Judecător V. Holban